

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA	CASO NÚMERO: CB2025CV00256
Demandante	
v.	SOBRE:
FREDDY SALLENТ AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc.	LEY 161-2009 INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE
Demandados	
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC.	
Interventor	

**OPOSICION A “MOCION SOBRE DETERMINACIONES DE HECHO,
CONCLUSIONES DE DERECHO ADICIONALES Y RECONSIDERACION”**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. (en adelante, Asociación) por conducto de la representación legal que suscribe y, respetuosamente, expone y solicita:

El 13 de enero de 2026, los demandados Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Casiano (en adelante, matrimonio Sallent-Sánchez) presentaron una extensa moción de determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y reconsideración. Una lectura de esta demuestra que la inmensa mayoría de la moción va dirigida a que el Tribunal le añada a la sentencia el tracto procesal del caso. Tal solicitud es improcedente por varias razones. Primero, una simple revisión del expediente judicial permite conocer cuando se presentó determinada moción o cuando se emitió determinada orden, o cual es el contenido de dichos documentos, por lo que no es necesario añadir esos datos a la sentencia. Y segundo, el tracto procesal del caso es irrelevante, pues la controversia planteada en el caso gira sobre la validez de una construcción realizada por el matrimonio Sallent-Sánchez.

Luego de lo relacionado al tracto procesal, el matrimonio Sallent-Sánchez solicitó que el Tribunal hiciera unas determinaciones de hecho adicionales en torno a la prueba presentada durante la vista celebrada en el caso. Dicha solicitud tampoco procede porque son alegaciones sacadas de contexto y/o falsas. Veamos varios ejemplos.

Primero, el matrimonio Sallent-Sánchez solicita que el Tribunal determine que “el Ing. Carlos Rivera, director de la Oficina de Permisos del Municipio, estableció que los aquí comparecientes tenían un permiso de construcción número 2022-434087-024607 válido que cumplió con todos los requisitos de ley” (párrafo 24 de su moción). Lo que convenientemente no expresó es que, acto seguido, el ingeniero Rivera declaró que la obra construida por el matrimonio Sallent-Sánchez no fue la aprobada bajo dicho permiso de construcción, que la construcción no cumplió con los límites de distancia entre patios y que lo construido es ilegal.

Sobre este asunto de ilegalidad es pertinente recordar lo expresado por el codemandado Ing. Carlos Rubio Valdés en la página 5 de su moción de reconsideración (SUMAC Núm. 101):

En la vista celebrada el pasado 5 de junio del año en curso no hubo un ápice de evidencia que involucrara al Ing. Carlos A. Rubio Valdés. Me explico. El Ing. Rubio Valdés solamente preparó el ante proyecto inicial Caso Núm: 2022-434087-024607 y renunció como inspector de obra por escrito, pues se percató que la obra se construyó en violación a los planos que él preparó para el Sr. Freddy Sallent Aquino. (énfasis nuestro)

También es pertinente tener presente que los únicos causantes de este caso son el matrimonio Sallent-Sánchez, quienes desde antes de comenzar la obra fueron advertidos por esta parte sobre las cosas que no podían hacer (SUMAC Núm. 49, Anejo 1), pero aun así las hicieron con pleno conocimiento de su ilegalidad.

Segundo ejemplo, el matrimonio Sallent-Sánchez solicita que el Tribunal determine que el 18 de marzo de 2022, la Asociación dio su endoso a la construcción. Eso no es correcto, la Asociación le dio su endoso a los planos que le presentaron como lo que sería construido, con la clara advertencia de que tenían que construir lo que surgía de los planos. En dicha carta, la Asociación expresó:

Mediante esta carta estamos notificándole la aprobación del diseño arquitectónico de las mejoras que usted desea hacer en su residencia. la construcción de esta debe ser de acuerdo con las especificaciones sometidas por usted a nuestras oficinas según plano y sujeto a: **QUE SE LE SUGIERE**

CUMPLIR CON TODOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE PATIOS DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) Y LOS PERMISOS MUNICIPALES REQUERIDOS. (énfasis en el original)

Por último, el matrimonio Sallent-Sánchez solicita que el Tribunal haga unas conclusiones de Derecho adicionales, principalmente en torno a la ausencia de emplazamiento y la necesidad de que los demandantes probaran la posibilidad de daño irreparable. No tienen razón.

En cuanto al emplazamiento, los demandados fueron debidamente citados personalmente con varios documentos (demanda, orden y mandamiento) que cumplen con todas las garantías del debido proceso de ley en torno a la persona que va dirigido, la fecha y hora de la vista, la naturaleza del caso y las alegaciones en su contra, y las consecuencias de no comparecer a la vista. El hecho que no se haya entregado un documento titulado emplazamiento no anula el proceso por dos razones.

Primero, el emplazamiento se usa en procedimientos ordinarios, y este no lo es. Este es un procedimiento sumario bajo una ley especial que no requiere contestación a demanda, descubrimiento de prueba, etc. Por tratarse de un procedimiento sumario que va directamente a una vista adjudicativa, lo que se requiere es una citación oficial del Tribunal que advierta adecuadamente al demandado del caso en su contra y que le permita defenderse. Eso se cumplió cabalmente en este caso.

Y segundo, cualquier defensa relacionada a falta de jurisdicción sobre la persona fue renunciada por el matrimonio Sallent-Sánchez al argumentar sobre los méritos del caso en numerosos escritos, incluyendo la moción que aquí se contesta. Además, dicho planteamiento fue objeto de evaluación por el Tribunal y fue rechazado hace muchos meses, y el matrimonio Sallent-Sánchez no recurrió de dicha determinación por lo que se convirtió en la Ley del Caso.

Por otro lado, no hay duda de que un injunction estatutario es distinto e independiente del injunction tradicional, pues el primero generalmente está exento de las exigencias legales rigurosas que rigen al segundo. ¹Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). En el caso del injunction tradicional, su rigidez obedece a que este se adoptó para disponer de situaciones en las que no existe otro remedio en ley. A.R.P.e v. Rivera, 159 DPR 429, 443-444 (2003).

Particularmente, el injunction estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso de viabilizar que ciertas personas o entidades tengan acceso a los tribunales, sujeto únicamente a los criterios consignados en la ley e independientemente de que exista otra manera de reparar el agravio. A.R.P.e v. Rivera, supra, págs. 443-444.

Ahora bien, al evaluar la concesión del injunction estatutario se requiere un tratamiento especial, enmarcado dentro de un análisis o escrutinio judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon, et al, supra, pág. 497. Es por ello que en estos casos “[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] s[o]lo la determinación de que la [parte] demandad[a] ha violado las disposiciones de la ley. Por igual, toda persona legitimada para valerse del injunction estatutario provisto en la Ley de Permisos deberá establecer ante el correspondiente tribunal lo siguiente: “(1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o la actividad denunciada[,] y (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a este reglamento”. ”. A.R.P.e v. Rivera, supra, págs. 444 y 445.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, solicito del Honorable Tribunal que declare no ha lugar la moción de determinaciones adicionales y de reconsideración presentada por el matrimonio Sallent-Sánchez.

Respetuosamente sometido.

En Cabo Rojo, Puerto Rico, a 19 de enero de 2026.

CERTIFICO haber presentado este escrito mediante SUMAC el que le notificaré a las demás partes del caso.

f/ Juan M. Aponte Castro
 RUA 12,918
 PO Box 1545
 Cabo Rojo, PR 00623
 Tel. 787-380-5456
 juanmaaponte@yahoo.com